



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 18/2013

Data do julgamento: 08/05/2018

Acusados: Carlos Eduardo Lemos de Carvalho

Guilherme de Souza Coelho Turqueto

Maria José de Souza Coelho

Peter Wilm Rosenfeld

Ricardo Alves de Melo

Ementa: Não convocação de assembleias gerais ordinárias – não elaboração de demonstrações financeiras da companhia – não envio à CVM das informações periódicas obrigatórias – não manutenção atualizada do registro da companhia – Absolvições, advertência e multas pecuniárias.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, rejeitar a arguição de prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM interposta pelos acusados Carlos Eduardo de Carvalho e Peter Rosenfeld e, intempestivamente, por Maria José Coelho.

No mérito, considerando, como atenuantes para a dosimetria das penalidades, a situação econômico-financeira da Companhia Braspérola à época dos fatos e os antecedentes dos acusados:

1. Aplicar ao acusado Peter Wim Rosenfeld, respectivamente, na qualidade de diretor superintendente e de diretor de relações com investidores da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de 25.04.2000 a 03.09.2002:

1.1. A penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$40.000,00**, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e concorrendo, por conseguinte, para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei; e

1.2. A penalidade de **advertência**, por não ter mantido atualizado o registro da companhia, ao não enviar à CVM os formulários IAN e ITR, no período de 31.03.2001 a 03.09.2002, descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 13, I, e 16, IV e VIII, combinado com o art. 6º da Instrução CVM nº 202/93.

2. Aplicar à acusada Maria José de Souza Coelho, na qualidade de membro do conselho de administração da Braspérula Indústria e Comércio S.A, no período de 10.07.1998 a 21.02.2005, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$60.000,00**, pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003, em infração ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76;

3. Aplicar ao acusado Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de membro do conselho de administração da Braspérula Indústria e Comércio S.A., no período de 25.04.2000 a 28.05.2001, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$30.000,00**, pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003, em infração ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76;

4. Aplicar ao acusado Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro do conselho de administração da Braspérula Indústria e Comércio S.A., no período de 25.04.2000 a 28.05.2001, a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$ 15.000,00**, pela não convocação e realização da assembleia geral ordinária referente ao exercício social findo em 31.12.2000, em infração ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76;

5 . **Absolver** o acusado Ricardo Alves de Melo, na qualidade de diretor superintendente da Braspérula Indústria e Comércio S.A., a partir de 03.09.2002, da imputação de descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/76; e

6 . **Absolver** o acusado Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de diretor de relações com investidores da Braspérula Indústria e Comércio S.A., a partir de 03.09.2002, da imputação de descumprimento dos artigos 13, I, e 16 da Instrução CVM nº 202/93, combinado com o art. 6º da mesma Instrução.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei nº 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria

Ao pronunciar o seu voto, o Diretor Gustavo Borba ressaltou o seu posicionamento quanto à prescrição quinquenal apenas poder ser interrompida uma vez antes da instauração do processo sancionador – no caso do presente processo, conforme o item 24 do voto do diretor-relator, a primeira interrupção teria ocorrido em 2003, dez anos antes da instauração do processo, em 04.09.2013 – mas, como vem fazendo nos casos julgados após o primeiro precedente em que analisou a questão (PAS nº 12/2013), seguiu o entendimento consolidado do Colegiado da CVM de que seriam possíveis diversas interrupções da prescrição. Dessa forma, acompanhou o voto do Relator pela rejeição da preliminar de prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM e, no mérito, acompanhou integralmente o voto do Diretor-Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Machado Gonzalez e Gustavo Borba, que presidiu a Sessão.

Ausentes o Diretor Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 13/07/2018, às 14:46, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor**, em 13/07/2018, às 16:17, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 13/07/2018, às 17:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0555717** e o código CRC **A0DA6C5F**.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, *and typing the "Código Verificador"* **0555717** *and the "Código CRC" A0DA6C5F.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 18/2013

Reg. Col. nº 9212

Acusados:

Peter Wilm Rosenfeld
Ricardo Alves de Melo
Carlos Eduardo Lemos de Carvalho
Guilherme de Souza Coelho Turqueto
Maria José de Souza Coelho

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades, inclusive de cunho informacional, por parte de controladores e administradores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 2000 a 2004.

Diretor Relator:

Henrique Balduino Moreira Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) em face de Peter Wilm Rosenfeld (“Peter Rosenfeld”); Ricardo Alves de Melo (“Ricardo Melo”); Carlos Eduardo Lemos de Carvalho (“Carlos Eduardo de Carvalho”); Guilherme de Souza Coelho Turqueto (“Guilherme Turqueto”); e Maria José de Souza Coelho (“Maria José Coelho”) – juntos, “Acusados” – que, na qualidade de administradores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. (“Braspérola” ou “Companhia”) teriam descumprido os artigos 13, I e 16, combinados com o art. 6º, da Instrução CVM nº 202, de 06 de dezembro de 1993 (envio de informações periódicas), artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (não convocação de assembleia) e art. 176 da mesma Lei (não elaboração de demonstrações financeiras).

2. O presente processo teve origem em dois processos administrativos oriundos de reclamações, PA nº RJ2003/2948 e PA nº RJ2003/5888, e no processo que tratou da suspensão



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do registro de companhia aberta da Braspérola, PA nº RJ2004/3197. Os três, em conjunto, originaram o PA nº RJ2006/1077 que, por sua vez, levou ao presente processo.

3. Em 17.02.2006, no âmbito do PA nº RJ2006/1077, a Gerência de Acompanhamento de Empresas 3 (“GEA-3”), não tendo encontrado suficientes elementos de autoria quanto aos fatos investigados no PA nº RJ2003/2948, originado de reclamação feita a Autarquia por Carlos Eduardo de Carvalho, propôs a abertura de inquérito administrativo para apurar a eventual ocorrência de prática de exercício abusivo de poder, prevista no art. 117, “a”, da Lei nº 6.404/76, bem como de atos praticados com desvio de finalidade e quebra de dever de lealdade, previstos nos artigos 154 e 155 da mesma Lei (fls. 04-09).

4. Na ocasião, também foi proposta, pela GEA-3, a apuração da responsabilidade dos Acusados pela não entrega, pela Companhia, de suas informações periódicas e eventuais, em infração a dispositivos da Instrução CVM nº 202/93.

5. Em 04.09.2013, o Superintendente Geral instaurou Inquérito Administrativo, nos termos do art. 3º da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, visando à “*apuração de eventuais irregularidades, inclusive de cunho informacional por parte de controladores e administradores da Braspérola, no período de 2000 a 2004*” (fl. 01).

II. DOS FATOS

II.1. DA COMPANHIA

6. Até início dos anos 2000, a Braspérola, companhia fabricante de tecidos, possuía duas unidades fabris – uma situada na cidade de Cariacica (ES) e outra situada na cidade de Camaragibe (PE), além de um escritório na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

7. Na reunião extraordinária do conselho de administração realizada em 22.12.99, foram discutidos os graves problemas financeiros que a Companhia vinha apresentando, tendo sido proposto pela presidente do órgão Maria José Coelho o arrendamento de seu parque industrial, bem como o licenciamento do uso da marca “Braspérola”, decisão que foi aprovada unanimemente pelos conselheiros (fls. 891-892).

8. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.04.00, foi aprovada a modificação do Estatuto Social da Companhia, acrescentando o seguinte texto no seu art. 4º, alínea “c”: “*podendo arrendar suas instalações e equipamentos, e licenciar suas marcas para terceiros*” (fls. 882-885).

9. Porém, apesar dessas e de outras medidas, em 30.12.03, a Companhia ajuizou pedido de falência, afirmando ter paralisado suas atividades industriais em setembro de 2001 (fl. 612) e que, apesar de todos os esforços dos anos anteriores para sanar seus problemas, o acúmulo de

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

prejuízos operacionais e o grande endividamento junto a instituições financeiras a obrigariam a requerer autofalência (fls. 609-616).

10. Em 23.03.06, por decisão do Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi declarada a falência da Companhia (fls. 363 a 375). A Acusação apurou que não teria ocorrido, contudo, prestação de quaisquer informações à CVM ou ao mercado, por parte da Companhia, acerca da paralisação de suas atividades, alienação de bens, ou outras informações correlatas.

11. Segundo o IAN de 1999, era a acionista majoritária da Braspérola a Braspar - Braspérola Participações Ltda. (“Braspar”), que por sua vez era controlada pela Braslider Comercial Administradora Ltda. (“Braslider”), sociedade controlada pelo fundador do grupo, João Lúcio de Souza Coelho, com 64,04% de suas quotas, e por suas filhas, entre elas a acusada Maria José Coelho. As tabelas a seguir apresentam os principais acionistas que compunham a estrutura societária da Braspérola (fls. 11 a 15).

Tabela 1: Composição acionária da Braspérola Indústria e Comércio S.A.

Nome/Denominação Social	ON	%	PN	% PN	Total	%
Braspar Braspérola Part. Ltda.	43.931	99,12	3.600	8,63	47.531	53,54
Outros	391	0,88	40.852	91,37	41.243	46,46
Total	44.322	100,00	44.452	100,00	88.774	100,00

Tabela 2: Composição acionária da Braspar Braspérola Participações Ltda.

Nome/Denominação Social	ON	%	PN	%	Total	%
Braslider Comercial Adm. Ltda.	973.473	53,51	0	-	973.473	53,51
Carval Part. e Invest.	527.595	29,00	0	-	527.595	29,00
Texinvest Empreend. Ltda.	318.228	17,49	0	-	318.228	17,49
Total	1.819.296	100,00	0	-	1.819.296	100,00
Total	42.500	100,00	0	-	42.500	100,00

II.2. DA RECLAMAÇÃO DE CARLOS EDUARDO DE CARVALHO (PROCESSO CVM RJ2003/2948)

12. Em 08.04.03, a CVM recebeu correspondência de Carlos Eduardo de Carvalho, acionista e membro do conselho de administração da Braspérola, na qual argumentava que seus direitos de acionista minoritário teriam sido violados por atos cometidos pela administração da Companhia, em especial da presidente do conselho de administração Maria José Coelho, que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

estaria administrando a sociedade de forma temerária, em prejuízo de sua saúde econômico-financeira, e colocando em risco a sua continuidade operacional (fls. 3.108-3.111 e 3.140-3.175).

13. As acusações feitas pelo reclamante englobavam administração temerária, falta de prestação de informações ao mercado e à CVM, manipulação do conselho de administração, tentativa de alienação do controle acionário à revelia da CVM, dos acionistas minoritários e dos credores debenturistas, perda de patrimônio, comprometimento de outras empresas do grupo e apropriação irregular de receitas de aluguel de imóveis em benefício próprio.

14. Alegou também ter enviado inúmeras correspondências à Companhia e a Maria José Coelho, entre 2002 e 2003, sem obter retorno (fls. 3.141-3.145, 3.171-3.175, 3.111).

15. Inquirida pela SEP (fls. 3.129 e 3.137), a presidente do conselho de administração, em 23.07.2003 (fls. 3.176-3.182), negou todas as alegações de Carlos Eduardo de Carvalho, tendo a Companhia declarado, posteriormente, em 05.12.2003 (fls. 3.237-3.239) e 22.12.2003 (fls. 3.242-3.244), que não haveria como ter acesso a sua documentação, pois suas instalações fabris e administrativas foram ocupadas por funcionários e ex-funcionários, além de terem a energia elétrica cortada desde meados de 2002.

16. A seguir, em 27.01.2004, a SEP emitiu análise (fls. 3.264-3.270), concluindo que, em função das justificativas apresentadas por Maria José Coelho e da situação instalada na Companhia, que impediria um aprofundamento das investigações, não foi possível comprovar as alegações de Carlos Eduardo de Carvalho.

17. Em 17.02.2006, retomando o assunto (fls. 04-09), a SEP propôs que os fatos investigados no Processo CVM RJ2003/2948 fossem apurados em sede de inquérito administrativo, que, como relatado acima, foi instaurado em 04.09.2013 (fl. 01).

18. Antes da instauração, porém, entre junho e julho de 2009, os Acusados e outros ex-administradores da Braspérola foram instados pela SPS a esclarecer os fatos apontados na reclamação supracitada (fls. 67 – 126). Ricardo Melo e Guilherme Turqueto não responderam e Peter Rosenfeld apenas afirmou que renunciou à diretoria da Companhia em 03.09.2002 (fl. 426), conforme ata da reunião do conselho de administração, que anexou juntamente com o comunicado que fez à CVM desta renúncia, em 19.09.2002 (fls. 434-438).

19. Maria José Coelho declarou que se tornou presidente do conselho de administração da Companhia em razão dos problemas de saúde de seu pai, presidente e fundador das empresas do grupo, tendo tentado reerguer a sociedade, inclusive com a contratação de consultorias renomadas (fls. 133-139). Rebateu as acusações feitas por Carlos Eduardo de Carvalho, afirmando que a Carval Participações, empresa da qual o reclamante era acionista majoritário, participou das reuniões e decisões tomadas para reerguer a Companhia e da contratação de escritório de advocacia para assessorar o processo de negociação com os credores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

20. Maria José Coelho alegou que não tinha condições de enviar documentos que comprovassem suas alegações, pois a sede da Companhia teria sido invadida por sindicalistas e ex-funcionários e uma grande quantidade de documentos estaria lá guardada.

21. Carlos Eduardo de Carvalho informou ter renunciado ao cargo de conselheiro da Companhia em 28.05.01¹, tendo reforçado os termos de sua antiga reclamação e informado os desdobramentos, nas esferas cível e criminal, de seu litígio com a antiga administração da Companhia, em especial com Maria José Coelho (fls. 478-487), anexando uma grande quantidade de documentos, a maioria relativa a processos judiciais (fls. 488-3.080).

22. Segundo ele, Maria José Coelho *“agiu com excesso e abuso de poderes, praticando uma série de irregularidades, em patente prejuízo aos interesses da sociedade, dos sócios minoritários e dos credores”* (fl. 487).

23. A Acusação considerou, no entanto, que a apuração da reclamação de Carlos Eduardo de Carvalho e a eventual responsabilização dos autores das condutas irregulares se mostraram prejudicadas, pois a maioria dos administradores inquiridos alegou não ter tomado parte nas decisões e que a Braspérola estava em situação pré-falimentar à época dos fatos, e com o acesso aos documentos da Companhia impossibilitado, devido à invasão de sua sede por sindicalistas e ex-funcionários.

24. Acrescentou que o próprio reclamante não respondeu a todos os questionamentos que lhe foram feitos, tendo se limitado a enviar uma quantidade enorme de documentos que não teriam trazido elementos suficientes para a comprovação de suas alegações, além de ter estado presente como conselheiro nas principais reuniões que decidiram o rumo da Companhia (fls. 219, 382, 3.699-3.701).

25. Dessa forma, concluiu a SPS que a não constatação da própria existência dos fatos apontados por Carlos Eduardo de Carvalho inviabilizou a formulação de qualquer acusação contra os administradores da Companhia.

II.3. DA RECLAMAÇÃO DE MARCIO COQUEIRO (PROCESSO CVM RJ2003/5888)

26. Em 20.06.2003, o acionista Marcio Cesar Leal Coqueiro protocolizou nesta CVM reclamação contra a Braspérola relatando suas tentativas infrutíferas de obter informação junto à Companhia sobre a localização das ações de sua propriedade. O acionista teria tomado conhecimento do desaparecimento de suas ações por meio de demonstrativo quando o Banco Itaú lhe enviou demonstrativo em que o saldo de ações, que antes era de 480 ações preferenciais, apresentou-se zerado (fls. 3.330-3.331).

¹ Conforme RCA de 28.05.01 (fls. 541 e 542).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. Segundo informações da instituição financeira, suas ações foram entregues à Companhia, em função da rescisão do contrato de prestação de serviço de ações escriturais que mantinham.

28. A Gerência de Orientação aos Investidores – 1 (GOI-1) inquiriu a Companhia e a presidente do conselho de administração sobre as ações de propriedade do acionista, não tendo recebido qualquer resposta (fls. 3.341-3.348). Da mesma forma, tentativas de contato posteriores do acionista restaram-se inócuas (fls. 3.378 e 3.383).

29. Conforme já relatado, após ser inquirida pela SEP a Companhia declarou, em 05.12.2003 (fls. 3.237-3.239) e 22.12.2003 (fls. 3.242-3.244), que suas instalações fabris e administrativas haviam sido ocupadas por funcionários e ex-funcionários e estavam com a energia elétrica cortada desde meados de 2002, o que não permitia o acesso a qualquer documentação.

30. Assim, consignou a Superintendência em sua análise de 27.01.2004, repetindo a afirmação na proposta de abertura de inquérito administrativo de 17.02.2006 (fl. 5), que “*a ausência prolongada de informações, acrescida do corte de luz e da invasão das instalações fabris e administrativas da companhia,*” impediram a SEP de “*oferecer qualquer resposta ao acionista Marcio Cesar Leal Coqueiro, relativa à localização de suas ações*” (fl. 3.269).

31. A SPS, no curso do inquérito, entrou em contato com o síndico da massa falida da Braspérola que, por email (fl. 3.727), enviou uma lista de documentos que estavam sob sua guarda. No entanto, tal lista não continha registro de informação de custódia de ações ou qualquer outra informação que pudesse ajudar a localizar as ações do reclamante, não logrando êxito, assim, a apuração das eventuais irregularidades e não tendo sido possível formular qualquer acusação contra a Companhia ou seus administradores, dada a ausências de elementos suficientes para tanto.

II.4. DA NÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DE INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E DA NÃO CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS

32. Conforme apurado pela SEP e confirmado pela Acusação, a última informação periódica apresentada pela Companhia, entre as relacionadas no art. 16 da ICVM 202, foram as informações trimestrais (“ITR”) de 30.09.2000, entregues em 13.07.2001 (fl. 3.204). As últimas informações anuais (“IAN”) datam de 1999.

33. A Acusação também apurou que também não constam, nos arquivos da CVM, qualquer informação ou envio de fato relevante que trate de reestruturação da Companhia, alienação de bens ou paralisação de suas atividades fabris.

34. A falta de envio de informações periódicas por parte da Braspérola provocou sua inscrição na relação de companhias inadimplentes divulgada no DOU de 19.05.2004 (fl. 3.402),



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

nos termos da Deliberação CVM nº 178/95. Consequentemente, seu registro de companhia aberta foi suspenso em 27.10.2004 (fl. 3.428) e cancelado em 07.08.2007 (fl. 3.739).

35. Segundo informações obtidas nos registros desta CVM e nas Atas da Companhia registradas na JUCEES (fls. 3.661 a 3.713), as seguintes pessoas ocuparam o cargo de diretor de relações com investidores (“DRI”), entre o ano de 2000 e o dia 27.10.2004, data em que foi publicada no Diário Oficial da União a notificação da suspensão de registro da Companhia (fl. 3.428):

Tabela 4: Diretores de relações com investidores da Braspérola:

Período	Diretor	Fls.
06.07.1998 a 25.04.2000	A. U. F. F.	
25.04.2000 a 03.09.2002	Peter Rosenfeld	3.684- 3.685
03.09.2002 a 27.10.2004	Guilherme Turqueto	3.711 e 3.712

36. Pela tabela acima, observa-se que no período em que o envio das informações periódicas cessou, o DRI da Companhia seria Peter Rosenfeld, eleito na RCA de 25.04.2000. Inquirido pela SPS, ele confirmou ter renunciado ao cargo de diretor superintendente e de relações com investidores (fls. 3.653-3.654), sendo substituído, naquela mesma data, por Ricardo Melo, no primeiro cargo, e Guilherme Turqueto, no segundo (fls. 3.711).

37. O acusado afirmou que “*em muitas ocasiões, lembrei à já citada senhora (presidente do conselho de administração) as obrigações da Braspérola frente à CVM e outras entidades*”, mas que não haveria possibilidade de cumpri-las sem nenhum funcionário para executar os trabalhos, além de ter informado que “*toda a documentação que servia de suporte se encontrava no Rio de Janeiro, mas sim, no Espírito Santo, onde se localizava a fábrica principal com toda a administração e respectiva documentação*” (fls. 3.653-3.654).

38. A SPS, por meio do envio de diversos ofícios², inquiriu Guilherme Turqueto e Ricardo Melo a esclarecer os fatos, mas não obteve respostas (fls. 79-83, 115-119, 3.649-3.650, 3.658-3.659 e 3.724-3.726).

39. Peter Rosenfeld e Guilherme Turqueto foram, dessa forma, os responsáveis pela não manutenção atualizada das informações periódicas da Companhia, nos termos do art. 6º da

² Fls. 79-83; 115-119; 3.649-3.650; 3.658-3.659; 3.724-3.726.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 202/93³, o primeiro de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira informação não entregue) até 03.09.2002, data de sua renúncia, e o segundo de 03.09.2002 até 27.10.2004, data da suspensão de registro da Braspérola.

40. Além de não terem sido enviadas as informações periódicas, não há registro de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003, de forma a atender ao disposto no art. 176 da Lei nº 6.404/76⁴, que determina que, ao final de cada exercício social, a diretoria deve elaborar demonstrações financeiras que expressem com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício. Para a Acusação, as dificuldades econômicas enfrentadas pela Companhia não descaracterizariam a infração àquele dispositivo e também o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei.^{5,6}

41. Os responsáveis foram os diretores da Braspérola no período de 2000 a 2003:

Tabela 5: Diretores da Braspérola:

Período	Diretor	Cargo	Fls.
25.04.2000 a 03.09.2002	Peter Rosenfeld	Diretor Superintendente	3.684- 3.685; 3.711-3.712

³ “Art. 6º O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”

⁴ “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”

⁵ “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).”

⁶ “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver. IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. § 1º Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. § 2º A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condições previstas no § 3º do artigo 124. § 3º Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da assembleia-geral. § 4º A assembleia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembleia. § 5º A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária.”

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

03.09.2002 a -	Ricardo Melo	Diretor Superintendente	3.711 e 3.712
----------------	--------------	-------------------------	---------------

42. Tampouco foram convocadas e realizadas as assembleias gerais ordinárias dos exercícios findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003, em infração aos artigos 132 e 142, IV⁷, da Lei nº 6.404/76, por parte dos membros do conselho de administração.

43. A Acusação apontou que, mesmo não tendo sido elaboradas as demonstrações financeiras, subsistiria o dever dos conselheiros de convocar as assembleias, tendo em vista a deliberação de outros assuntos de interesse dos acionistas, que não apenas a aprovação das mesmas.

Tabela 6: Conselheiros de administração da Braspérola:

Período	Diretor	Fls.
28.04.2000 a 28.05.2001	Carlos Eduardo de Carvalho	541- 542, 3.688-3.691
03.09.2002 a -	Guilherme Turqueto	3.711 e 3.712
10.07.1998 até 21.02.2005	Maria José Coelho	145, 896-898

III. DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

44. A Acusação concluiu pelas seguintes imputações aos Acusados:

a) Peter Wilm Rosenfeld:

- (i) na qualidade de diretor de relações com investidores, eleito na RCA realizada em 25.04.2000 até 03.09.2002, data de sua renúncia, pelo descumprimento dos artigos 13, inciso I e 16 da Instrução CVM nº 202/93, combinado com o art. 6º da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia aberta, ao não enviar informações periódicas ali exigidas a partir de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira informação não entregue) até 03.09.2002 (data de sua renúncia);
- (ii) na qualidade de diretor superintendente, eleito na RCA realizada em 25.04.2000 até 03.09.2002, data de sua renúncia, pelo descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações

⁷ “Art. 142. Compete ao conselho de administração: IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76.

b) Ricardo Alves de Melo:

- (i) na qualidade de Diretor Superintendente, eleito na RCA realizada em 03.09.2002, não havendo notícia de sua renúncia ou destituição, pelo descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não ter feito elaborar, no devido prazo legal, as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003 e, consequentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da Lei nº 6.404/76.

c) Carlos Eduardo Lemos de Carvalho:

- (i) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito em 28.04.2000, tendo renunciado em 28.05.2001, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização da AGO referente ao exercício findo em 31.12.2000.

d) Guilherme de Souza Coelho Turqueto:

- (i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito na RCA realizada em 03.09.2002, não havendo notícia de sua renúncia ou destituição, pelo descumprimento dos artigos 13, inciso I e 16 da Instrução CVM nº 202/93, combinado com o art. 6º da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia aberta, ao não enviar informações periódicas ali exigidas a partir de 03.09.2002 até 27.10.2004;
- (ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleito na RCA realizada em 03.09.2002, não havendo notícia de sua renúncia ou destituição, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003,

e) Maria José de Souza Coelho:

- (i) na qualidade de membro do Conselho de Administração, eleita na AGE realizada em 10.07.1998 até 21.02.2005, data de sua renúncia, pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 a 31.12.2003.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. DAS DEFESAS

IV.1. CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

IV.1.1. Prescrição

45. A defesa de Carlos Eduardo de Carvalho (fls. 3.821-3.861), apresentada tempestivamente em 16.05.2014, alegou que a Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, dispõe, em seu art. 1º, *caput*,⁸ ser de cinco anos o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Indireta Federal, visando a apuração de infração à legislação em vigor, contados a partir da prática do ato.

46. Declarou ter sido intimado pela CVM a apresentar sua defesa em 15.04.2014, e como a suposta infração de que foi acusado – não convocação da AGO referente ao exercício findo em 31.12.2001 – teria ocorrido no mês de abril de 2001, a pretensão punitiva da Autarquia já se encontraria prescrita e, desse modo, não haveria como subsistir qualquer acusação, posto também que em 28.05.2001 ele teria renunciado expressamente a seu cargo no conselho de administração da Braspérola (fls. 541-542).

IV.1.2. Grupo Econômico BRASPAR

47. Declarou que a Braspérola, no período em que ocorreram os fatos objeto da Acusação, integrava o grupo econômico Braspar, de cujo conselho de administração ele estaria afastado desde o ano 2000, tendo em vista sua discordância com os gestores desse grupo.

48. Tanto o conselho de administração do Braspar, quanto o da Braspérola seriam presididos por Maria José Coelho, que também seria responsável pela gestão das sociedades.

49. Carlos Eduardo de Carvalho alegou que, enquanto era membro do conselho de administração da Braspérola, teriam sido realizadas inúmeras reuniões sem seu prévio conhecimento sendo que, em algumas atas, apesar de constar seu nome, não constaria a sua assinatura.

IV.1.3. Providências Judiciais

50. Afirmou Carlos Eduardo de Carvalho que, ao verificar que decisões societárias vinham sendo tomadas sem sua participação ou anuência, ele teria contratado um renomado escritório de advocacia, a fim de orientar-se em relação às medidas judiciais e/ou administrativas para obstar e corrigir as irregularidades cometidas pelos administradores.

⁸ “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

51. Decidiu, então, pela propositura de processos na área cível, apresentação de denúncia junto aos órgãos fiscalizadores – inclusive a CVM – e oferecimento de notícia crime perante as autoridades policiais.

52. Aduziu que teria tentado, por diversas formas, judiciais e extrajudiciais, preservar o patrimônio das empresas e fazer cessar as irregularidades cometidas, tendo ajuizado as medidas judiciais cabíveis e buscado o provimento jurisdicional efetivo – que não teria ocorrido de forma adequada em razão da estrutura fraudulenta montada pelos gestores.

IV.1.4. Convocação de Assembleia Geral Ordinária

53. Carlos Eduardo de Carvalho alegou que a competência para convocação e instalação das AGOs, segundo os artigos 123, 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, apesar de atribuída originariamente ao conselho de administração ou diretoria, seria concorrente e subsidiária de qualquer acionista, nos termos do art. 123 da lei.⁹

54. Este último dispositivo serviria, segundo o acusado, como difusores da responsabilização legal e também possuiriam caráter preventivo, na medida em que permitiriam que a AGO fosse convocada quando verificado seu retardamento.

55. Acrescentou que, na hipótese de atribuição originária ao conselho de administração, como órgão colegiado de deliberação, caberia ao membro-presidente, a convocação da AGO obrigatória, na forma do estatuto social, inexistindo, assim, a sua responsabilidade por essa convocação.

56. Concluiu a Defesa pela prescrição da pretensão punitiva com relação à infração imputada, ou caso se entenda a inocorrência da prescrição, pela exclusão de responsabilidade tendo em vista que o acusado se encontraria materialmente afastado da gestão empresarial da Companhia.

^{9c}Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral. Parágrafo único. A assembleia-geral pode também ser convocada: a) pelo conselho fiscal, nos casos previstos no número V, do artigo 163; b) por qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto; c) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas; d) por acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital votante, ou cinco por cento, no mínimo, dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a pedido de convocação de assembleia para instalação do conselho fiscal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV.2. PETER ROSENFELD

IV.2.1. Prescrição

57. Em 23.06.2014, Peter Rosenfeld apresentou defesa tempestiva (fls. 3.862-3.877), alegando que o presente processo se encontraria prescrito, nos termos do art. 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/99, ou que, alternativamente, teria ocorrido a prescrição intercorrente, disciplinada no §1º do mesmo artigo.¹⁰

58. De acordo com o acusado, o termo inicial da prescrição punitiva administrativa teria se dado em 03.09.2002, data de sua renúncia aos cargos que ocupava na diretoria da Braspérولا e que, segundo alega, seria a data em que cessaram os atos aos quais se atribuiu responsabilidade a ele.

59. Em 08.04.2003, a partir das denúncias de Carlos Eduardo de Carvalho, a CVM iniciou as investigações relacionadas à Braspérولا, no âmbito do Processo PAS CVM RJ2003/2948. Porém, apesar da notícia de supostas irregularidades ter chegado à CVM em data anterior, apenas em 17.02.2006 foi elaborada proposta a abertura de Inquérito (fls. 04-09), sendo que a abertura de fato teria ocorrido apenas em 04.09.2013 (fl. 01).

60. Assim, concluiu Peter Rosenfeld que, levando-se em consideração o prazo quinquenal dado pelo art. 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/99, a pretensão punitiva da CVM teria se encerrado em 02.09.2007, ou seja, cinco anos após a sua supracitada renúncia aos cargos que ocupava.

61. Aduziu que, mesmo em caso de se não cogitar a ocorrência de prescrição ordinária, haveria de se considerar a hipótese de prescrição intercorrente, prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99, pois o presente processo já perduraria por mais de 10 anos contados até a apresentação de sua defesa, isto se forem considerados todos os processos correlatos, visto que o inquérito administrativo foi iniciado apenas em 2013.

62. Ainda que a CVM considerasse que a mera proposta de abertura de inquérito, feita em 17.02.2006, pudesse interromper a prescrição, em relação ao defendente, a prescrição intercorrente operaria, haja vista o fato de terem transcorrido mais de três anos entre o fato apontado pela CVM como causa interruptiva de prescrição e a notificação do defendente em 24.06.2009 (fls. 79-83).

63. Segundo Peter Rosenfeld, a proposta de abertura de inquérito administrativo não poderia se confundir com ato inequívoco que envolvesse apuração do fato, previsto no inciso II

¹⁰ “§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do art. 2º da Lei nº 9.873/99,¹¹ uma vez que a proposta, nesse caso, seria apenas a possibilidade de se instaurar uma persecução administrativa. Só poderia ser interpretada como ato inequívoco a instauração de fato do processo administrativo que, com a abertura do inquérito administrativo, instaurado pela PORTARIA/CVM/SGE nº 220, de 04.09.2013, acarretaria ato inequívoco de apuração de fato.

64. A mera possibilidade de se iniciar um processo, segundo o acusado, não poderia se confundir com ato inequívoco na apuração de um fato. Também não se poderia ficar “*a mercê*” do ente administrativo em sua compreensão de um dispositivo legal que dá margem para mais de uma interpretação.

65. Defende, assim, que passados vários anos da ocorrência dos fatos, a imposição de um processo administrativo mostra-se totalmente prejudicial ao acusado, pois este sequer possui qualquer prova mais robusta, face ao enorme interregno de tempo. Ademais, já seria sólida a orientação jurisprudencial que trouxe a figura da prescrição intercorrente para os processos administrativos, uma vez que as autoridades públicas deteriam poder mais arbitrário de atuação nos feitos, dado que funcionam como parte e juiz.

IV.2.2. Inexigibilidade de Conduta Diversa

66. Peter Rosenfeld defende que vários seriam os fatores a demonstrar que, frente a toda situação em que se encontrava a Braspérrola, ele se encontrava impossibilitado de prestar informações relativas aos balanços anuais e trimestrais à CVM.

67. Segundo o acusado, a Companhia há muito tempo não vinha apresentando boa situação financeira, circunstância que teria começado a se evidenciar em meados de 1995, conforme atestaria o parecer da empresa de auditoria independente Arthur Andersen S/C, relativo às demonstrações financeiras da Braspérrola de 31.12.1998, em que se afirma que a partir do exercício de 1995 a sociedade vinha apresentando prejuízos recorrentes e aumento em seu nível de endividamento (fls. 3.182-3.184).

68. Nesse sentido, Peter Rosenfeld afirmou que, por orientação da empresa de auditoria, a Braspérrola arrendou seu parque industrial e o uso de sua marca por terceiros – medidas que foram propostas pelo conselho de administração e aprovadas na ata de AGE de 22.12.1999 (fls. 382-383).

69. O acusado declarou que somente assumiu o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, em 28.04.2000 (fl. 146), por que foi pressionado pelo conselho de administração e

¹¹ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pela então presidente, Maria José Coelho, e que o cargo não passava de mera função administrativa, pois ele não teria nenhum poder de deliberar sobre qualquer assunto.

70. Alegou, também, que desde que assumiu a referida diretoria teria alertado a presidente das responsabilidades da Braspérola para com a CVM, dentre elas, a de encaminhar ITRs e IAN. Não haveria, porém, um funcionário sequer para executar os balancetes patrimoniais, relatórios e demais documentos pertinentes a serem encaminhados à CVM, pois toda a documentação para isso se encontrava na sede da Braspérola, no Espírito Santo, e não no Rio de Janeiro.

71. Defendeu que, nos termos do art. 29 do estatuto social da Companhia, a referida obrigação caberia à presidente do conselho, Maria José Coelho.¹²

72. Peter Rosenfeld concluiu dizendo que teria se configurado a inexigibilidade de conduta diversa, pois, por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade, teria havido real impossibilidade de executar as disposições contidas na Instrução CVM 202/93, já que não havia funcionários e documentos na empresa que viabilizassem esse atendimento. Assim, segundo todas as informações até aqui prestadas, não haveria possibilidade de ele tomar outra medida em face das peculiaridades que obstaculizaram o exercício no cargo de diretor superintendente. Este teria sido, segundo alega, o principal motivo que levou o defendente a renunciar ao cargo em setembro de 2002.

IV.2.3. Regime de Responsabilidade

73. Pela leitura do art. 158, *caput*, da Lei 6404/76, a responsabilidade pessoal do administrador da sociedade não seria regra, mas sim exceção, só podendo este ser responsabilizado caso incidisse em uma das hipóteses listadas nos incisos I e II do dispositivo.¹³

74. Nesse sentido, não haveria, no âmbito do direito societário, a responsabilidade objetiva, tendo em vista que só responderiam os sócios, administradores e controladores caso fosse comprovada a culpa *latu sensu* em casos como abuso de poder, desvio de finalidades essenciais, uso em próprio benefício, dentro outros.

75. Porém, segundo afirma, a imputação de responsabilidade feita pela CVM não teria levado em consideração as circunstâncias do caso concreto e sim somente o fato de o defendente ocupar uma função sob o título de diretor, em figuração de responsabilidade de caráter objetivo.

¹² Na verdade, o art. 29 do estatuto social da Braspérola elenca as competências do diretor presidente da Companhia, estando, entre elas, na alínea “c”, a de supervisionar os trabalhos de contabilidade, “*imprimindo-lhes orientação adequada*” (fl. 910). A competência do presidente do conselho é tratada no art. 24, entre elas, na alínea “b”, a de “*convocar a assembleia geral*” (fl. 908).

¹³ “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

76. Acrescentou que ele não se inseriria nessa figura, pois sua posição dentro da Companhia era apenas administrativa, não tendo ele poder de gestão.

77. Não caberia a uma Instrução criar um tipo objetivo de responsabilidade, o que feriria o Princípio da Legalidade. Só se puniria administrador, uma vez constatada sua responsabilidade subjetiva.

78. Acrescentou que ele teria sido noticiado à Autarquia que o Poder Judiciário afastou o defendente do polo passivo de várias execuções fiscais e trabalhistas (fls. 3653-3654), pelos motivos aqui expostos. Em todos os casos, teria ficado constatado que, além de não haver possibilidade de o defendente atender às disposições da CVM, não existiria resquício de culpa na gestão do cargo.

IV.3. MARIA JOSÉ COELHO

79. Maria José Coelho apresentou defesa intempestiva em 10.07.2014 (fls.3.881-3.892), pois o prazo havia expirado em 24.06.2014, conforme atestou o MEMO/CCP/Nº291/2014 (fl. 3.893).

80. A acusada alegou, basicamente, que não se poderia admitir acusação contra ela, pois os fatos já estariam prescritos, baseando-se, para isso, no entanto, em legislação, doutrina e jurisprudência anteriores à vigência da Lei nº 9.873/99, que regula, atualmente, a prescrição nos processos administrativos sancionadores.

81. Nesse sentido, afirmou que seria consensual, não apenas entre teóricos, mas também na própria prática do Direito, a tese de prescrição da punibilidade para as infrações administrativas por meio da utilização análoga da Lei nº 6.838/80, que dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar.¹⁴

82. Aduziu que o princípio da tipicidade exigiria que os fatos declarados e provados em procedimento administrativo disciplinar específico se encontrassem descritos *ex ante* em uma norma sancionadora, para poder haver devida investigação, e que o Estado de Direito exigiria que a previsão de infrações e sanções estivessem devidamente estipuladas na lei, sendo que a tipicidade requereria a precisa definição da conduta em texto legal com a consequente penalidade.

¹⁴ Lei nº 6.838/80 - “Art 1º A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo. Art 2º O conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe o prazo prescricional de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. O conhecimento expresso ou a notificação de que trata este artigo ensejará defesa escrita ou a termo, a partir de quando recomençará a fluir novo prazo prescricional. Art 3º Todo processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três) anos pendente de despacho ou julgamento, será arquivado ex officio , ou a requerimento da parte interessada.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

83. Segundo a defesa, ser vítima de acusação baseada em posição jurídica ainda não estabilizada pelo órgão administrativo competente atingiria o *status dignitatis* do administrador, acrescentando que os atos administrativos, discricionários ou não, deveriam preservar o princípio da dignidade da pessoa humana em todos os seus sentidos e formas, para que não ocorressem abusos intoleráveis do Poder Público, entre eles o do presente caso, que apenaria a defendente por fato prescrito.

IV.4. DEMAIS ACUSADOS

84. Os acusados Ricardo Alves de Melo e Guilherme de Souza Coelho Turqueto, após duas tentativas de intimação pelos Correios, foram intimados por Edital, mas não apresentaram Defesa até o presente momento, (fls. 3.790-3.791).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR-RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 18/2013

Reg. Col. nº 9212

Acusados:

Peter Wilm Rosenfeld
Ricardo Alves de Melo
Carlos Eduardo Lemos de Carvalho
Guilherme de Souza Coelho Turqueto
Maria José de Souza Coelho

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades, inclusive de cunho informacional, por parte de controladores e administradores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 2000 a 2004.

Diretor Relator:

Henrique Balduino Moreira Machado

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) contra administradores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. (“Braspérola” ou “Companhia”), por supostas irregularidades comentadas entre o exercício encerrado em 31.12.2000 e o dia 27.10.2004, data em que foi suspenso o registro da Companhia (fl. 3.428), cuja falência foi decretada em 23.03.2006 (fls. 363 a 375).

2. Foram acusados os conselheiros de administração Maria José de Souza Coelho (“Maria José Coelho”), Carlos Eduardo Lemos de Carvalho (“Carlos Eduardo de Carvalho”) e Guilherme de Souza Coelho Turqueto (“Guilherme Turqueto”), por infração aos artigos 132¹ e

¹ “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

142, IV,² da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a primeira, pela não convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003, o segundo, pela mesma omissão, referente ao exercício social findo em 31.12.2000, e, o terceiro, quanto aos exercícios findos 31.12.2002 e 31.12.2003.

3. Peter Wilm Rosenfeld (“Peter Rosenfeld”) e Ricardo Alves de Melo (“Ricardo Melo”), ambos na qualidade de diretores superintendentes, foram acusados de infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76,³ o primeiro, pela não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, e, o segundo, pela mesma omissão, referente aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003, tendo ambos, por isso, também concorrido para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133⁴ da mesma Lei.

4. Peter Rosenfeld e Guilherme Turqueto, desta feita na qualidade de diretores de relações com investidores, foram acusados de infração aos artigos 13, I, e 16,^{5, 6} combinados com

os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).”

² “Art. 142. Compete ao conselho de administração: IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;”

³ “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV - demonstração dos fluxos de caixa; e V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.”

⁴ “Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver. IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia. § 1º Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos. § 2º A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condições previstas no § 3º do artigo 124. § 3º Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da assembleia-geral. § 4º A assembleia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembleia. § 5º A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia-geral ordinária.”

⁵ “Art. 13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos:

I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados;”

⁶ “Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:

I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente:

a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o art. 6º,⁷ todos da Instrução CVM nº 202, de 06 de dezembro de 1993, por não enviarem à CVM as informações periódicas da Companhia e, dessa forma, não manterem atualizado o seu registro, o primeiro, no período de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira informação não entregue) até 03.09.2002 (data de sua renúncia), e o segundo entre 03.09.2002, data de sua eleição, e 27.10.2004, data da suspensão de registro da Braspérola.

5. Além das irregularidades supraindicadas, que, na origem, foram identificadas pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) no processo de suspensão de registro da Companhia (fls. 6, 9 e 3.269), a SPS também apurou denúncia trazida pelo acusado Carlos Eduardo de Carvalho, envolvendo suposta prática de exercício abusivo de poder, atos praticados com desvio de finalidade e quebra de dever de lealdade.

6. Durante a fase de inquérito, no entanto, conforme descrito no Relatório que acompanha esse Voto, não se logrou comprovar a própria existência dos fatos apontados pelo denunciante, o que impediu a formulação de qualquer acusação sobre eles. De acordo com a SPS, a maioria dos administradores por ela inquiridos alegou não ter tomado parte nas decisões supostamente irregulares e, além disso, a Braspérola estava em situação pré-falimentar à época dos fatos, com o acesso aos documentos da Companhia impossibilitado, devido à invasão de sua sede por sindicalistas e ex-funcionários (fls. 3.752 e 3.758).

7. No curso do inquérito, a SPS também deu seguimento a outra apuração iniciada pela SEP, sobre reclamação de acionista da Braspérola quanto a desaparecimento de suas ações, que

b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida na alínea “a” deste inciso.

II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste artigo;

III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;

IV - formulário de Informações Anuais – IAN:

a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou

b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembleia geral ordinária anual, se este prazo findar-se antes daquele estabelecido na alínea “a” deste inciso.

V - sumário das decisões tomadas na assembleia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;

VI - ata da assembleia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido;

VII - fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido alteração nos enviados anteriormente, até dez dias após a alteração;

VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (inciso XVI do artigo 7º desta Instrução) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior.”

⁷ “Art. 6º O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (arts. 13, 16 e 17).”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

estariam sob a custódia da Companhia, mas, ao fim, também concluiu pela ausência de elementos para a formulação de acusação contra a sociedade ou seus administradores (fl. 3.758).

8. Portanto, após longo e demorado percurso, iniciado em 2003 com as apurações iniciais da SEP, restaram as acusações quanto a não convocação de assembleias e a não elaboração e envio de demonstrações financeiras e informações periódicas, que hoje tramitariam sob o rito simplificado definido no art. 38-A Deliberação CVM nº 538, de 5 de março de 2008, introduzido pela Deliberações CVM nº 775, de 11 de julho de 2017.⁸

9. Será enfrentada, primeiramente, a alegação de prescrição arguida pelos três acusados que apresentaram defesas, Carlos Eduardo de Carvalho, Peter Rosenfeld e Maria José Coelho, esta última, ressalte-se, intempestivamente, para, em seguida, tratar das questões de mérito.

II. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

10. Carlos Eduardo de Carvalho e Peter Rosenfeld defendem que, para os atos de que foram acusados, teria ocorrido a prescrição do prazo de cinco anos, contados a partir da prática do ato irregular, que a CVM tem para o exercício de sua ação punitiva, nos termos do art. 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/99.⁹

11. O primeiro alega que, embora tenha sido intimado a apresentar sua defesa em 15.04.2014, a suposta infração de que foi acusado – não convocação da AGO referente ao exercício findo em 31.12.2001 – teria ocorrido no mês de abril de 2001 e, além disso, ele renunciou a seu cargo no conselho de administração da Braspérola em 28.05.2001 (fls. 3.688-3.691).

12. Peter Rosenfeld, por sua vez, defende que o termo inicial da prescrição teria se dado em 03.09.2002, quando renunciou aos cargos que ocupava na diretoria da Braspérola (fls. 3.684-3.685, 3.711-3.712), o que levaria à data limite de 02.09.2007 para o esgotamento da pretensão punitiva da CVM.

13. Segundo ele, a proposta de abertura de inquérito, feita em 17.02.2006 (fls. 04-09), não interromperia a prescrição quinquenal, pois se trata de mera possibilidade de se iniciar um processo, que não pode ser confundida com o ato inequívoco de apuração previsto no inciso II do

⁸ “Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária. § 1º Caso o Superintendente opte por instaurar procedimento único para apurar infração abrangida pelo Anexo 38-A desta Deliberação, e infração de outra natureza, o processo administrativo sancionador deve observar o rito ordinário previsto nesta Deliberação. § 2º Os inquéritos administrativos e os seus desdobramentos devem observar o rito ordinário previsto nesta Deliberação.”

⁹ “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

art. 2º da Lei nº 9.873/99.¹⁰ Acrescenta que não podem os administrados ficar “à mercê” do ente administrativo em sua compreensão de um dispositivo legal que dá margem para mais de uma interpretação.

14. Assim, entende que o referido ato inequívoco de apuração somente teria se configurado com a abertura do inquérito administrativo, em 04.09.2013 (fl. 01).

15. Peter Rosenfeld também aduz que, mesmo considerando que a proposta de abertura de inquérito tivesse interrompido a prescrição quinquenal, teria ocorrido a prescrição intercorrente, prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 9.873/99,¹¹ pois daquela proposta até a sua notificação para prestar esclarecimentos, datada de 24.06.2009, transcorreram-se mais de três anos.

16. Maria José Coelho também alega estarem prescritas as imputações feitas contra ela, embora sua defesa não tenha se amparado na Lei nº 9.873/99, que regula atualmente a matéria, mas sim na utilização, por analogia, da Lei nº 6.838/80, voltada a processos disciplinares de profissionais liberais e que estabelece os mesmos prazos prescricionais da primeira, de cinco anos para a pretensão punitiva e de três anos para a prescrição intercorrente.¹²

17. Não assiste razão, porém, aos acusados.

18. Conforme se verá a seguir, à luz de reiterada jurisprudência administrativa e dos atos processuais documentados nos autos, não ocorreu a prescrição quinquenal do processo e tampouco a intercorrente. Para isso, cabe esclarecer, primeiramente, face aos argumentos de defesa, a diferença entre os campos de incidência desses dois tipos de prescrição.

19. Conforme entendimento que vem prevalecendo neste Colegiado desde a entrada em vigor da Lei nº 9.873/99,¹³ a prescrição intercorrente, prevista no §1º de seu art. 1º, somente é

¹⁰ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível.

¹¹ “§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

¹² Lei nº 6.838/80 - “Art 1º A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo. Art 2º O conhecimento expresso ou a notificação feita diretamente ao profissional faltoso interrompe o prazo prescricional de que trata o artigo anterior. Parágrafo único. O conhecimento expresso ou a notificação de que trata este artigo ensejará defesa escrita ou a termo, a partir de quando recomençará a fluir novo prazo prescricional. Art 3º Todo processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três) anos pendente de despacho ou julgamento, será arquivado ex officio , ou a requerimento da parte interessada.”

¹³ V. PAS CVM nº 22/1994, Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15.04.2004; PAS CVM nº 11/2002, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 26.02.2013; PAS CVM nº 08/2012, Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 16.12.2014; PAS CVM nº 23/2010, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 04.11.2014; PAS CVM nº RJ2010/3695, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 15.12.2015; PAS CVM nº 11/2013, Diretor-Relator Gustavo Machado Gonzalez, julgado em 30.01.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

aplicável a partir do momento em que estiver instaurado o processo administrativo sancionador, ou seja, depois da intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do artigo 8º, §1º, da Deliberação CVM 538.¹⁴

20. Nessa direção, assim esclareceu o Diretor-Relator Luiz Antônio de Sampaio Campos, em seu voto no PAS CVM nº 22/1994, julgado em 15.04.2004:

“Com efeito, não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver a acusação formal, com o estabelecimento do processo administrativo. Pretender o contrário significaria uma inversão das regras, no sentido de que o prazo que a lei dá salvo as hipóteses de interrupção naturalmente) para apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3 anos. Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente tem incidência após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da prescrição intercorrente.

Antes da intimação dos indiciados, o que se verificou efetivamente foi a realização de investigações voltadas para a descoberta de eventuais infrações à legislação que rege o mercado de valores mobiliários, prevalecendo, nesta hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput do art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, aplicável à *‘ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato’*.”

21. Na mesma direção, em manifestação mais recente, este Colegiado decidiu, nos termos do voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS CVM nº 11/2002, julgado em 26/02/2013, que *“até a instauração do processo administrativo propriamente dito – o que [ocorre] com a intimação dos acusados para apresentar suas defesas, [...] nos termos do art. 8º, §1º, da Deliberação CVM n.º 538, de 2008 –, a prescrição a que se vincula a CVM no exercício de seu poder punitivo é a quinquenal, prevista no art. 1º, caput, da Lei n.º 9.873, de 1999”*.

22. Este entendimento vem sendo confirmado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, como, por exemplo, no julgamento do Recurso nº 11.411, em 27.01.2015,¹⁵ em que prevaleceu o voto do Conselheiro Marcos Martins Davidovich, que por meio de uma interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 9.873/99 concluiu que o prazo de prescrição intercorrente não se aplica antes de instaurado o processo sancionador.¹⁶

23. Logo, antes da instauração do inquérito administrativo pela PORTARIA/CVM/SGE nº 220, de 04.09.2013 (fl. 01), somente transcorria, para a ação punitiva da CVM, o prazo da prescrição quinquenal, e o que se verifica é que os autos contêm diversos atos inequívocos de

¹⁴ “§1º - Considerar-se-á instaurado o processo administrativo com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do art. 13 desta Deliberação.”

¹⁵ V. Acórdão CRSFN nº 11434/15, Recurso nº 11.411, 375ª Sessão, Conselheiro-Relator Bruno Meyerhof Salama, julgado em 27.01.2015.

¹⁶ Na mesma linha o Acórdão CRSFN nº 285/2017, Recurso nº 13.600, 403ª Sessão, julgado em 27.06.2017, nos termos do voto do Conselheiro-Relator Flávio Maia Fernandes Dos Santos, que entendeu *“não poder haver prescrição trienal intercorrente antes de instaurado o processo administrativo punitivo.”*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apuração dos fatos, capazes de interrompê-la em relação aos atos praticados pelos Acusados a partir do ano de 2000, nos moldes do mencionado inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99.

24. Pode-se citar, primeiramente, quando a investigação tramitava no âmbito da SEP, o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/129/03 (fl. 3.129), de 07.05.2003, e o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/305/03 (fls. 3.207-3.208), de 18.08.2003, encaminhados para a Braspérola, na pessoa da acusada Maria de Souza Coelho, o primeiro solicitando esclarecimentos sobre a reclamação apresentada por Carlos Eduardo de Carvalho e o segundo questionando a não apresentação das informações periódicas da Companhia.

25. A seguir, no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/010/04 (fls. 3.264-3.270), datado de 27.01.2004, a SEP emitiu análise a respeito do que foi apurado em relação às reclamações recebidas e sobre a falta de atualização do registro da Companhia, e, em 17.02.2006, no MEMO/CVM/SEP/GEA-3/010/04 (fls. 04-09), propôs a abertura de inquérito administrativo para apurar os fatos.

26. A seguir, o processo foi encaminhado para a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, em 20.02.2006, para a instauração do inquérito administrativo, por despacho do Superintendente Geral (fl. 02). Entre junho e julho de 2009, a SPS, que sucedeu a SFI, no ano de 2008, na condução de inquéritos administrativos nesta Autarquia, enviou ofícios solicitando esclarecimentos aos Acusados e a outros ex-administradores da Braspérola (fls. 67 – 126).

27. Finalmente, em 04.09.2013, o Superintendente Geral instaurou o inquérito administrativo (fl. 01), tendo a Comissão de Inquérito apresentado seu relatório em 26.03.2014 (fls. 3.740-3.761), após tentar esclarecer os fatos junto aos Acusados e à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (fls. 3.647-3.439).

28. Os Acusados foram, a seguir, intimados a apresentarem suas defesas entre abril e maio de 2014, quando, então, iniciou-se o processo administrativo propriamente dito.

29. Todos os atos supramencionados, devidamente documentados nos autos, se enquadram, portanto, na definição de “*ato inequívoco, que importe apuração*”, sendo, assim, interruptivos do prazo prescricional de cinco anos.

30. Conclui-se, dessa forma, que, apesar de os atos supostamente irregulares remontarem ao período de 2000 a 2003, os atos de investigação praticados pela SEP e pela SPS, entre 2003 e 2014, ano em que ocorreram as supracitadas intimações dos Acusados, evitaram o transcurso do prazo fatal de cinco anos e tiveram o condão de interromper a prescrição ordinária do processo.

31. Em relação às alegações de prescrição intercorrente, o que se observa dos autos é que desde as intimações dos Acusados e a instauração do processo administrativo, até o presente julgamento, o processo jamais ficou paralisado por três anos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. De fato, após a designação da Diretora Luciana Dias como relatora do processo, em 05.08.2014 (fl. 3.880), houve a redistribuição do feito, por sorteio, para o Diretor Gustavo Borba em 08.09.2015 (fl. 3.894), em função de licença maternidade e término de mandato da relatora, nos termos do art. 9º da Deliberação CVM nº 558 de 12 de novembro de 2008.¹⁷

33. A seguir, em 26.07.2016, nos termos do art. 10 Deliberação CVM 558,¹⁸ houve nova distribuição do processo, desta feita para minha relatoria (fl. 3.899), tendo em vista a minha nomeação para a substituição da antiga relatora.

34. Conforme já tive a oportunidade de apontar em meu voto como relator do PAS CVM nº RJ2013/2759, julgado em 20.02.2018, prevalece no Colegiado desta CVM,¹⁹ e tem sido mantido pelo CRSFN,²⁰ o entendimento de que a designação de novo relator, pelo fim de seu mandato, e a redistribuição ao novo Diretor nomeado, configuram ato de impulsão do processo, aptos a interromper a prescrição intercorrente, não se tratando de mera “*mudança de mesa*”, mas, sim, encaminhamentos necessários ao desfecho do processo.²¹

35. Por esse motivo, rejeito, também, a incidência da prescrição intercorrente e passo para a análise do mérito.

III. DO MÉRITO

III.1. DA NÃO ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

36. Conforme apontado no Relatório que acompanha este Voto, a partir do exercício encerrado em 31.12.2000, a Braspérola deixou de elaborar suas demonstrações financeiras anuais.

37. Em função disso, Peter Rosenfeld e Ricardo Melo foram acusados, na qualidade de diretores superintendentes, de infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76 e de terem concorrido para o descumprimento do disposto nos artigos 132 e 133 da mesma Lei, o primeiro, quanto aos

¹⁷ “Art. 9º Quando do desligamento definitivo do Relator, os processos que estejam sob sua relatoria serão agrupados em ordem cronológica, observados os casos de processos conexos, e redistribuídos por sorteio, provisoriamente, em quantidades iguais, aos demais membros do Colegiado, até a posse do seu sucessor.”

¹⁸ “Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.”

¹⁹ V. PAS CVM nº 08/2004, Diretora-Relatora Luciana Dias, julgado em 06.12.2012; PAS CVM nº 02/2011, Diretor-Relator Gustavo Borba, julgado em 08.12.2015 e PAS CVM nº RJ2011/3823, Diretor-Relator Pablo Renteria, julgado em 09.12.2015.

²⁰ V. Acórdão CRSFN nº 411/2016, Recurso nº 14.448, 397ª Sessão, Conselheiro-Relator Antonio Augusto de Sá Freire Filho, julgado em 29.11.2016.

²¹ V., quanto a isso, o voto do Conselheiro Marcos Martins Davidovich no Recurso nº 11.411, relativo ao PAS CVM nº 16/2002, iniciado na 371ª Sessão e finalizado na 375ª Sessão; e da Conselheira Adriana Cristina Dullius Britto no Recurso nº 11.408, relativo ao PAS CVM n. 16/2003, iniciado na 375ª Sessão e finalizado na 376ª Sessão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, e, o segundo, relativamente aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e 31.12.2003.

38. A Lei nº 6.404/76, em seu art. 176, estabelece que a obrigação de elaborar as demonstrações financeiras anuais, ao final de cada exercício social, compete, indistintamente, a toda a diretoria. O estatuto social da Braspérola, por sua vez, em sua Seção Terceira (fls. 909-912), não especificava nenhuma organização interna para o órgão, dizendo genericamente, em seu art. 20, que competia à diretoria adotar as medidas e providências necessárias ao eficiente e regular funcionamento da Companhia.

39. Já o art. 29 do estatuto social, elencava as competências do diretor presidente da Braspérola, estando, entre elas, na alínea “c”, a de supervisionar os trabalhos de contabilidade, “*imprimindo-lhes orientação adequada*”, redação por demais genérica para que se possa atribuir somente a ele a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras.

40. Logo, entre os exercícios de 2000 a 2003, tal responsabilidade era dos acusados, Peter Rosenfeld e Ricardo Melo, e do diretor presidente e fundador da Companhia, João Lúcio de Souza Coelho, falecido em 15.10.04, únicos diretores a integrar o órgão no período (fls. 3.684- 3.685 e 3.711-3.712), não podendo ser aceita a mera alegação de Peter Rosenfeld, de que seu cargo não passava de mera função administrativa e de que ele não teria nenhum poder de deliberar sobre qualquer assunto.

41. Observo, porém, inicialmente, que há nos autos análises e conclusões da própria área técnica da CVM que me fazem reconhecer a impossibilidade de elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002 e 31.12.2003.

42. Com efeito, no curso da apuração, pela SEP, dos fatos apontados nas reclamações que deram origem ao PA nº RJ2003/2948 e ao PA nº RJ2003/5888, a Companhia declarou, em 05.12.2003 (fls. 3.237-3.239) e 22.12.2003 (fls. 3.242-3.244), que desde meados de 2002 não havia qualquer acesso a sua documentação, pois suas instalações fabris e administrativas haviam sido ocupadas por funcionários e ex-funcionários e estavam com a energia elétrica cortada.

43. Essa declaração foi referendada pela SEP, que, em análise de 27.01.2004, assumiu que “*a ausência prolongada de informações, acrescida do corte de luz e da invasão das instalações fabris e administrativas da companhia,*” a impediram de oferecer resposta às referidas reclamações (fl. 3.269), constatação esta que a Comissão de Inquérito não conseguiu refutar, tendo concluído pelo arquivamento das acusações relacionadas a elas.

44. Nesse ponto, relembro que, no julgamento do PAS CVM nº RJ2007/4665, em 05.02.2013, administrador acusado pela não elaboração, no prazo legal, das demonstrações financeiras de companhia aberta, justificou o descumprimento de suas obrigações pelo fato de que os documentos contábeis encontravam-se indisponíveis por determinação judicial, devido a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

falência de determinada controlada, e que, por essa razão, a prestação de informações ter-se-ia tornado inexigível.

45. A Diretora-Relatora Luciana Dias, no entanto, não aceitou a alegação, por não ter o acusado apresentado qualquer comprovação fática ou documental da indisponibilidade dos documentos e nem comprovado que os documentos necessários à laboração das demonstrações financeiras da controladora estavam entre os objetos arrecadados na controlada.

46. No caso em apreço, no entanto, a própria CVM reconheceu que, a partir de meados de 2002, não era mais possível acessar as instalações e documentos da principal unidade fabril da Companhia.

47. Na medida em que também não há nos autos qualquer elemento que ao menos avenge a possibilidade de que as demonstrações financeiras pudessem ser elaboradas sem essa documentação, não há como sancionar os responsáveis por sua não elaboração a partir daquele período, por se tratar de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa.

48. Voto, assim, pela absolvição de Ricardo Melo da acusação de infração aos artigos 132, 133 e 176 da Lei nº 6.404/76, pela não elaboração das demonstrações financeiras da Braspérola relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002 e 31.12.2003.

49. Em relação à responsabilidade pela não elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, Peter Rosenfeld alegou em sua defesa que a situação financeira da Companhia vinha se agravando desde 1995, conforme parecer da empresa de auditoria independente Arthur Andersen S/C (fls. 3.183-3.184), o que terminou por impossibilitar a prestação das informações relativas aos balanços anuais e trimestrais à CVM.

50. Alega que não haveria, inclusive, funcionários e documentos na Companhia que lhe permitissem atender às determinações legais e da CVM, e que toda a documentação para isso se encontrava na sede da Braspérola, no Espírito Santo, e não no Rio de Janeiro. No seu entender, teria se configurado um caso de inexigibilidade de conduta diversa.

51. Entendo, no entanto, que não há nos autos elementos que permitam chegar, a respeito do período de 2000 e 2001, à mesma conclusão que se chegou sobre o biênio seguinte, no tocante à situação fática vivida pela Companhia.

52. O que se extrai dos documentos anexados ao processo é que a crise financeira por que passava a Braspérola realmente se agravou naquele período, de tal modo que ela terminou por ter suas atividades paralisadas no último trimestre de 2001, conforme constatou a SEP em sua análise, às fls. 3.266, e conforme consta do pedido de falência ajuizado pela Companhia, em 30.12.2013 (fls. 612).²²

²² Em 23.03.06, por decisão do Juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, foi declarada a falência da Companhia (fls. 363 a 375).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

53. Não há, porém, nos autos, e nem foi trazido pela defesa do acusado, nenhum indício de que a situação da Braspérولا naquele período fosse tão extrema a ponto de impedir o acesso às suas instalações.

54. Pelo contrário, há nos autos atas comprovando que várias assembleias e reuniões do conselho de administração foram realizadas, entre 2000 e 2001, na fábrica de Cariacica, Espírito Santo, que, posteriormente, teria sido invadida, tais como a AGE de 12.01.2000 (fls. 3.662-3.663), de 28.04.2000 (fls. 3.688-3.691), RCA de 18.02.2000 (fls. 3.680-3.681), de 25.04.2000 (fls. 3.684-3.685), de 02.05.2000 (fl. 3.687), de 11.09.2000 (fl. 3.700), de 04.12.2000 (fl. 3.699), de 10.04.2001 (fl. 3.701), de 04.05.2001 (fl. 3.704), de 28.05.2001 (fl. 3.702).

55. Portanto, apesar da ruínosa situação financeira da Companhia, não se demonstrou haver impedimento a que as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2000 e 31.12.2001 fossem elaboradas, o que, caso tivesse ocorrido, poderia, inclusive, possibilitar aos credores e aos acionistas que conhecessem a real situação da sociedade. Como afirmou o Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, no julgamento do PAS CVM n.º RJ 2014/5807, em 15.03.2016, *“o direito a uma boa informação contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais importante nos momentos de fragilidade.”*

56. A necessidade de zelar pela mitigação dos prejuízos informacionais causados pela não divulgação adequada, pelas companhias, de suas informações obrigatórias, quando na presença de dificuldades financeiras, vem sendo afirmada por este Colegiado já há bastante tempo, como consignado no voto do Diretor-Relator Pedro Marcilio, no julgamento do PAS CVM n.º RJ2005/2933, em 11.01.2006:

“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisado em concreto”.

57. Voto, portanto, pela condenação de Peter Rosenfeld, na qualidade de diretor superintendente da Braspérولا, de infração ao art. 176 da Lei nº 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2000 e 31.12.2001, concorrendo, também, dessa forma, para a não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

realização das assembleias gerais ordinárias da Companhia relativas àqueles exercícios, em descumprimento aos artigos 132 e 133 da mesma lei.

58. Aponto, porém que a situação econômico-financeira da Braspérola, à época dos fatos, será considerada para a dosimetria da pena.

III.2. DA NÃO CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERIAS ORDINÁRIAS

59. Carlos Eduardo de Carvalho, Guilherme Turqueto e Maria José Coelho foram acusados, na qualidade de conselheiros de administração das Braspérola, de infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização de assembleias gerais ordinárias da Companhia, o primeiro, em realização ao conclave relativo ao exercício findo em 31.12.2000, o segundo, aos de 31.12.2002 e 31.12.2003, e, a terceira, aos de 31.12.2000 a 31.12.2003.

60. Carlos Eduardo de Carvalho, único dos ex-conselheiros a se defender do mérito das acusações, alegou que, apesar de integrar o órgão, inúmeras reuniões do conselho de administração da Braspérola teriam sido realizadas sem seu prévio conhecimento, e que teria ajuizado processos na área cível, apresentado reclamação à CVM e até mesmo oferecido notícia crime contra outros administradores da Companhia.

61. Registre-se, porém, que apesar de constarem dos autos várias correspondências por ele encaminhadas à presidente do conselho, Maria José Coelho (fls. 3.141-3.175), todas são datadas do ano de 2002 e em nenhuma há qualquer cobrança sobre a não convocação da assembleia relativa ao exercício de 2000, de que é acusado.

62. Valem, aqui, as mesmas palavras ditas pelo Diretor-Relator Eli Loria, no julgamento do PAS CVM n.º RJ2009/8440, em 26.10.2010, ao apreciar a alegação do mesmo Carlos Eduardo de Carvalho de que não participava de fato da administração de Companhia integrante do mesmo grupo da Braspérola, em caso em tudo semelhante ao presente:

Assim, toda e qualquer discordância dele deveria ter sido aposta em ata, bem como, deveria ter tido o cuidado de proceder á comunicações a esta Comissão de Valores Mobiliários, a quem incumbe a tutela dos investidores no mercado de capitais. Investidores estes que são os destinatários das informações que deixaram de ser produzidas.

Nesse sentido, não obstante seja de todo meritosa a iniciativa de fazer chegar ao judiciário a possível série de abusos cometidos na administração da companhia e do grupo econômico a que pertencia, ainda assim, não foram convocadas as assembleias para dar voz aos acionistas. Obrigação esta, oportuno que se afirme, incumbe a todos os membros do Conselho de Administração e não somente ao Presidente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

63. Carlos Eduardo de Carvalho também alega que não tinha responsabilidade pela convocação de assembleias, atribuição que seria do presidente do órgão, na forma do estatuto social.

64. De fato, o art. 24, “c”, do estatuto social da Companhia dava ao presidente do conselho de administração a competência para a convocação da assembleia geral. Ocorre que, conforme vem decidindo este Colegiado, a existência de regra estatutária atribuindo ao presidente do conselho a competência para convocar a assembleia não afasta a responsabilidade dos demais membros do órgão.

65. Conforme consignou o Diretor-Relator Otávio Yazbek, no julgamento do PAS CVM n.º RJ2010/12042, em 10.12.2012, uma disposição estatutária dessa natureza deve ser interpretada como “*uma ‘delegação interna’ ao presidente do conselho para que este sujeito tome todas as medidas burocráticas relacionadas à convocação da assembleia como, por exemplo, a assinatura do edital de convocação*”.

66. Esta delegação serve, apenas, para facilitar o exercício das funções do conselho de administração e não reduz suas competências, não afastando a que o art. 142, IV da Lei n.º 6.404/76 lhe deu na condição de órgão colegiado, extensível, dessa forma, a todos os seus membros, para a convocação da assembleia geral.

67. Logo, devem ser responsabilizados, além da presidente do conselho de administração da Braspérora, Maria José Coelho, em relação às AGOs dos exercícios de 31.12.2000 a 31.12.2003, também os outros membros do órgão, a saber, Guilherme Turqueto, que não apresentou defesa, em relação às AGOs dos exercícios de 31.12.2002 e 31.12.2003, e Carlos Eduardo de Carvalho, em relação à AGO do exercício de 31.12.2000.

68. Frise-se que, conforme é pacífico neste Colegiado,²³ o fato de não terem sido elaboradas as demonstrações financeiras de determinados exercícios, não elide o dever dos conselheiros de convocar as assembleias gerais ordinárias, tendo em vista a deliberação de outros assuntos de interesse dos acionistas, que não apenas a aprovação das mesmas, como, por exemplo, a tomada de contas dos administradores, que vai além do exame das demonstrações financeiras.

69. Nesse sentido, dentre outros, o voto do Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes no julgamento do PAS CVM n.º RJ2012/5754, em 10.09.2013, no qual se decidiu que não existe uma hierarquia entre as matérias a serem submetidas às AGOs, elencadas pelo art. 132 da Lei n.º 6.404/76, não sendo “*uma mais importante do que outra, nem que a apreciação das*

²³ V. PAS CVM n.º RJ2005/6763, Diretor-Relator Marcelo Trindade, julgado em 31.01.2007; PAS CVM n.º RJ2005/8604, Diretora-Relatora Maria Helena Santana, julgado em 04.04.2007; PAS CVM n.º RJ 2006-5343, Diretor-Relator Eli Loria, julgado em 26.08.2008; e PAS CVM n.º RJ2012/5754, Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, julgado em 10.09.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

demonstrações financeiras é condição sine qua non para que os demais temas pautados sejam apreciados”, devendo “ser apreciadas independentemente da não submissão de uma ou outra à deliberação da assembleia.”

70. E da mesma maneira que em relação à elaboração das demonstrações financeiras, as dificuldades financeiras vividas pela Companhia também não elidiam a responsabilidade dos conselheiros em convocar as assembleias gerais ordinárias, havendo, inclusive, parecer da Procuradoria da CVM nesse sentido:

"A obrigatoriedade de convocação de assembleia geral (art.132 da Lei nº 6.404/76), de apresentação dos documentos da administração aos acionistas (artigo 133 da Lei nº 6.404/76), bem como a elaboração das demonstrações financeiras da companhia, devidamente auditadas (arts. 176 e 177, § 3º, da Lei nº 6.404/76) não é elidida pela situação econômica precária em que se encontrar, eventualmente, a companhia."²⁴

71. Por fim, aponte-se que não se aplica, às assembleias gerais referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2002 e 31.12.2003, a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, admitida neste Voto quanto à não elaboração das demonstrações financeiras daqueles exercícios, posto que as assembleias não teriam que ser obrigatoriamente realizadas na fábrica da Braspérola no Espírito Santo, havendo, inclusive, nos autos, ata de RCA realizada em 04.07.2002 no escritório da Companhia localizado na cidade do Rio de Janeiro (fls. 3.707).

72. Voto, portanto, pela condenação de Maria José Coelho, pela não convocação e realização das AGOs dos exercícios de 31.12.2000 a 31.12.2003, de Guilherme Turqueto, pela não convocação e realização das AGOs dos exercícios de 31.12.2002 e 31.12.2003, e Carlos Eduardo de Carvalho, pela não convocação e realização da AGO do exercício de 31.12.2000.

III.3. DA NÃO ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DA COMPANHIA

73. A Braspérola teve seu registro de companhia aberta suspenso em 27.10.2004 (fl. 3.428) e cancelado em 07.08.2007 (fl. 3.739), em virtude do não envio reiterado, à CVM, de suas informações periódicas. Conforme apurado pela SEP em sua atividade de supervisão, a última informação periódica apresentada pela Companhia, entre as relacionadas no art. 16 da ICVM 202, foram as informações trimestrais (“ITR”) de 30.09.2000, entregues em 13.07.2001 (fl. 3.204). As últimas informações anuais (“IAN”) datam de 1999.

74. Peter Rosenfeld e Guilherme Turqueto, por exercerem, na Companhia, o cargo de diretor de relação com investidores - DRI, foram, por isso, acusados pelo descumprimento dos artigos 13, I, e 16 da ICVM 202, combinado com o art. 6º da mesma Instrução, o primeiro relativamente ao período de 31.03.2001 (data de vencimento da primeira informação não

²⁴ Parecer CVM/SJU/nº 009/84.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

entregue) até 03.09.2002, data de sua renúncia, e, o segundo, de 03.09.2002 até 27.10.2004, data da suspensão de registro da Braspérola.

75. Em relação à conduta de Guilherme Turqueto enquanto DRI, reconheço a mesma excludente de responsabilidade admitida para o conselheiro Ricardo Melo, já que no período em que exerceu o cargo não havia condições fáticas de elaboração e envio de documentos contábeis e financeiros pela Companhia, e voto, assim, por sua absolvição das acusações supramencionadas.

76. Quanto a Peter Rosenfeld, algumas das informações elencadas no art. 16 da ICVM 202 (incisos III, V e VI) dependiam da convocação e realização das AGOs dos exercícios encerrados em 31.12.2000 e 31.12.2001, que não foram realizadas, não cabendo a responsabilização do acusado.

77. Por sua vez, imputações quanto ao não envio das demonstrações financeiras e das demonstrações financeiras padronizadas (art. 16, I e II), são absorvidas pela não elaboração das demonstrações financeiras, omissão essa para a qual já foi proposta a condenação de Peter Rosenfeld na qualidade de diretor superintendente.

78. Restam, assim, o não envio dos formulários IAN e ITR (art. 16, IV e VIII), no período de 31.03.2001 a 03.09.2002, documentos que decorrem apenas em parte da elaboração das demonstrações financeiras (completas ou parciais) e que, mesmo com o reconhecimento da fragilidade financeira da Companhia ao longo dos exercícios encerrados em 31.12.2000 e 31.12.2001, deveriam ter sido, no que fosse possível, elaborados, de modo, inclusive, a mitigar os prejuízos informacionais do mercado em relação à Companhia.

79. Voto, portanto, pela condenação de Peter Rosenfeld, na qualidade de diretor de relação com investidores da Braspérola entre 31.03.2001 e 03.09.2002, pelo descumprimento dos artigos 13, I e 16, IV e VIII, da ICVM 202, combinado com o art. 6º da mesma Instrução, por não enviar os formulários IAN e ITR, cuja data de apresentação venceram naquele período.

IV. DAS PENALIDADES

IV.4. DA NÃO ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

80. Diante de todo o exposto, e com fundamento no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes penalidades, nas quais considere como atenuante (i) a situação econômico-financeira da Companhia, à época dos fatos, e (ii) os antecedentes dos acusados:

- (i) Peter Wilm Rosenfeld, na qualidade de diretor superintendente da Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 25.04.2000 até 03.09.2002, a penalidade pecuniária individual no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), pelo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2000 e 31.12.2001, concorrendo, conseqüentemente, para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei;

(ii) Maria José de Souza Coelho, na qualidade de membro do conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de 10.07.1998 até 21.02.2005, a penalidade pecuniária individual no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), por infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos em 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003;

(iii) Guilherme de Souza Coelho Turqueto, na qualidade de membro do conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de 25.04.2000 até 28.05.2001, a penalidade pecuniária individual no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), por infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos em 31.12.2002 e 31.12.2003;

(iv) Carlos Eduardo Lemos de Carvalho, na qualidade de membro do conselho de administração da Braspérola Indústria e Comércio S.A., no período de 25.04.2000 até 28.05.2001, a penalidade de R\$15.000,00 (quinze mil reais), por infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei nº 6.404/76, pela não convocação e realização da assembleia geral ordinária referente ao exercício findo em 31.12.0000; e

(v) Peter Wilm Rosenfeld, na qualidade de diretor de relações com investidores da Braspérola Indústria e Comércio S.A. no período de 25.04.2000 até 03.09.2002, a penalidade de advertência pelo descumprimento dos artigos 13, I, e 16, IV e VIII, da Instrução CVM n 202/93, combinado com o art. 6º da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia, ao não enviar os formulários IAN e ITR, entre 31.03.2001 e 03.09.2002.

81. Voto, também, pela absolvição dos seguintes acusados:

(i) Ricardo Alves de Melo, na qualidade de diretor superintendente da Braspérola Indústria e Comércio S.A. a partir de 03.09.2002, pelo descumprimento do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2002 e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

31.12.2003, concorrendo, conseqüentemente, para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei; e

(ii) Guilherme de Souza Coelho Turqueto: na qualidade de diretor de relações com investidores, a partir de 03.09.2002, pelo descumprimento dos artigos 13, I, e 16, da Instrução CVM nº 202/93, combinado com o art. 6º da mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro da Companhia, ao não enviar informações periódicas ali exigidas, entre 03.09.2002 até 27.10.2004.

É como voto.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA

DIRETOR-RELATOR